事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号
損害賠償請求事件（国賠）
原告　越川雅史
被告　村越祐民　他５名

令和６年１１月２５日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

文 書 提 出 命 令 申 立 書

被告　村　越　祐　民

被告　笠　原　　智

被告　大　津　政　雄　訴訟代理人　弁護士　杉　本　憲　昭

頭書事件について、次のとおり文書提出命令の申立をする。

第１　文書の表示

1. 市川第20210400-0211号「パワー・ハラスメントに関するアンケートの実施について」一式
2. 令和３年５月２８日報告資料「パワー・ハラスメントに関するアンケート調査の結果について」一式
3. 「越川議員によるパワーハラスメントの個別事例」一式
4. 市川第20210827-0008号「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）
5. 令和３年８月２４日定例記者会見における市長発言に関する記録一式
6. 令和４年１月１４日付株式会社テレビ朝日報道局ニュースセンター社会部記者中尾洋輔発出文書「質問事項の送付について」一式

7. 令和４年５月３０日から６月６日までの間に、原告が市川市総務部次長福田雅人との間でやりとりした添付文書（答弁要項）を含む電子メールの記録一式

8. 令和４年６月６日に市川市総務部より原告に対して手交された文書で、前記文書８の電子メールのやりとりで送信した答弁要項とは異なる内容の文書

9. 令和4年6月27日付総務部人事課後藤提出「報道機関からの取材対応報告書」

10.「市民の意見箱」に投書された市川市議会議員越川雅史によるハラスント事案に係る文書

第２　文書の趣旨

1. 文書１について

令和３年４月２１日付で市川市総務部長名で市川市職員に対して発出されたパワーハラスメントの「実態をより詳細に把握するため」にアンケートを実施する旨の通達である。原告が主張する「狙い打ち」「でっち上げ」等に根拠が無いことを示す文書である。

2. 文書２について

当時市川市長や副市長の職責にあった挙証者向けに市川市総務部が令和３年５月２８日に行った原告による市川市職員に対するパワーハラスメント（以下、「本件パワハラ」とする）の調査結果報告の際の手持ち資料である。本

件パワハラの実態や悪質性を確認し、議会に抗議する判断の前提となった文書である。「今後はこれまでと違う対応をする」「そういう態度にでるならこちらにも考えがあるからな」等の、原告による市川市職員に対する害悪の告知や「脅しとも取れるような手法で強要された」「職務上の立場を悪用し常識の範囲を超えた脅しにより自分の都合の良い返答を要求するものと思った」「丁寧に回答をしたつもりだが、回答に対して何を言っても否定され続け、精神的に苦痛だった」等の本件パワハラを受けた市川市職員が原告を畏怖していた様子が具体的に記載されている。

3. 文書３について

本件パワハラを（１）発覚した経緯（２）越川市議のパワハラの実態（３）具体的な事例、に分けて総括し、本件パワハラを受けた１１名の市川市職員の申告個表が含まれており、挙証者らが被害の実態を正確に調査したことを裏付ける文書である。

4. 文書４について

挙証者らが市川市議会議長に対して令和３年８月３０日付で行った申入書である。その後、被告市川市は、本文書を「円滑な議会運営上問題を含んでいる」という理由で「撤回」したとしている。「撤回」の持つ法律効果は不明であるが、被告市川市は当該文書を廃棄していないので保管をしているはずである。本文書は、本件パワハラに対して、挙証者らが市議会への抗議という適切な手続きを執った事を示す文書である。

5. 文書５について

令和３年９月定例議会を前に議案の説明や市政の重要事項を事前に告知する目的で行われた定例記者会見の発言要旨である。原告は、本件パワハラの対応を公表する目的でわざわざ当該記者会見を開いたかのように主張しており、挙証者が原告を「狙い打ち」した等の根拠にしているが、当日、告知した内容は多岐に渡るため、当該記者会見はそのような目的で行われたものではないことを示す資料である。

6. 文書６について

甲２－１号証及び甲２－２号証、甲１０号証の報道準備のための取材申込と質問事項が記載されている文書である。質問事項は原告の主張そのものであり、甲２－１号証及び甲２－２号証及び甲１０号証の内容が客観的に正確な内容ではなく、実質的証拠能力の無いことを裏付けるものである。

7. 文書７について

原告が、令和４年６月２１日の市川市議会で「パワハラの件」の質問をするに際し、その準備のために令和４年５月３０日から６月６日までの間に、原告が市川市総務部次長福田雅人との間でやりとりした電子メールである。その内容は、答弁要項の作成依頼及びそれを受けて市川市総務部職員課健康経営担当室が作成した答弁要項の送信及びその答弁要項の改竄を迫るものである。

8. 文書８について

文書７の電子メールを受け、市川市総務部が改竄を行い、令和４年６月６日に原告に手交した答弁要項である。

9. 文書９について

令和４年６月２７日付で人事課後藤が提出した、朝日新聞京葉支部佐々木記者からの取材に対応した報告書であり、甲１０号証のテレビ朝日報道は信憑性が乏しい旨の当該記者の発言が記載がされている。甲１０号証及び甲２－１号証及び甲２－２号証が実質的証拠能力の無いことを裏付けるものである。

10.文書１0について

被告市川市には、インターネットを経由して市政への要望事項を聴取する「市民の意見箱」なる制度がある。この「市民の意見箱」に対して、原告からパワーハラスメント被害にあったとの市川市職員の家族からの訴えがあったことを挙証者らは確認している。この文書は、本件パワハラが文書２で申告されたもの以外に暗数があることを示している。

第３　文書の所持者

〒２７２−８５０１

千葉県市川市八幡１丁目１番１号

被告市川市

第４　証明すべき事実

1．本件パワハラが事実であること。

2．本件パワハラに対する挙証者らの対応の全ては適法かつ適切なものであったこと。

3．原告は、本件パワハラを隠蔽する目的で答弁要項の改竄を被告市川市に強要し、文書８を交付せしめたこと。

第５　文書提出義務の原因及び必要性

1．文書の表示にかかる各文書（以下「各文書」とする）は、民事訴訟法第２２０条４号所定の除外事由のいずれにも該当せず、同条１号に該当する文書であるため、所持者である被告市川市は、各文書の提出義務を負っている。

2．原告は、本件パワハラが「捏造された」とし、挙証者らが適法かつ適切に行った対応を不法行為と主張するが、各文書を検査すれば、本件パワハラは適切な調査の上に認定された客観的事実であることは明らかである。尚、原告は、総務部長植草耕一らと共謀の上、本件パワハラの事実を隠蔽し、あたかも「捏造」されたことであるかのような議会答弁を得る目的で、被告市川市に答弁要項の改竄を強

要し、文書８を交付せしめている。さらに、総務部長植草耕一は、原告による令和４年６月２１日及び令和４年９月２２日及び令和４年１２月１６日の議会質疑において、同文書８を行使し、本件パワハラが「捏造された」ことかのような答弁を行なっている。

3. 挙証者らは、適時提出主義に鑑み、被告市川市に対して令和６年１０月６日付で各文書の公文書公開請求を行なったところであるが、被告市川市は、令和６年１１月６日付で、一部文書の公開通知を決定したものの、本件パワハラの核心部分に関する各文書に関しては、非公開ないし請求拒否の決定を行い誠意ある対応を行なっていない（市川第20241008-0196号）。令和４年６月２１日以降の総務部長植草耕一の議会答弁に鑑みれば、被告市川市は、各文書を挙証者が書証として使用することができないよう妨げていると判断せざるをえない。真実究明と審理終結に各文書は必要不可欠であるからここに申立を行う。

第６　添付文書

1. 市川第20241008-0196号の写し
2. 上記決定に対する異議申立書（審査請求書）の写し

以　　上